



UNIÓN EUROPEA

NATURALEZA, FUNDACIÓN, EVOLUCIÓN, TRATADOS,
OBJETIVOS, COMPETENCIAS, D^ºS Y VALORES, CIUDADANÍA

ARTÍCULOS FUNDAMENTALES

- **Art. Iniciales TUE:** arts 1 a 3 y arts 6 a 12
- **Adhesión y retirada:** art 49 y 50 TUE
- **Ciudadanía:** Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea arts 39 a 46 y TFUE arts 20 a 25.
- **Competencias de la UE: arts 4 a 5 TUE**
 - Ámbitos de actuación UE: Arts 2 a 14 TFUE

NORMATIVA UE

Descargar normativa vigente: <https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html>

TRATADO DE LA UE (TUE)

- Título I: Disposiciones comunes (arts. 1 a 8 TUE)
- Título II: Principios democráticos (arts. 9 a 12 TUE)
- Título III: Instituciones (arts. 13 a 19 TUE)
- Título IV: Cooperaciones reforzadas (art. 20 TUE)
- Título V: Acción exterior y PESC (arts. 21 a 46 TUE)
- Título VI: Disposiciones finales (arts. 47 a 55 TUE)

TRATADO DE FUNCIONAMIENTO LA UE (TFUE)

- 1ª Parte – Principios (arts. 1 a 17 TFUE)
- 2ª Parte – No discriminación y ciudadanía de la Unión (arts. 18 a 25 TFUE)
- 3ª Parte – Políticas y acciones internas de la Unión (arts. 26 a 197 TFUE)
- 4ª Parte – Asociación de los países y territorios de ultramar (arts. 198 a 204 TFUE)
- 5ª Parte – Acción exterior de la Unión (arts. 205 a 222 TFUE)
- 6ª Parte – Disposiciones institucionales y financieras (arts. 223 a 334 TFUE)
- 7ª Parte – Disposiciones generales y finales (arts. 335 a 358 TFUE)

PROTOCOLOS Y ANEXOS

CARTA D° FUNDAMENTALES UE

D° DERIVADO

SÍMBOLOS DE LA UE



SÍMBOLOS DE LA UE

“Son los símbolos de la pertenencia común de los ciudadanos a la Unión Europea y de su relación con ésta:”

Bandera: Representa un círculo de doce estrellas doradas sobre fondo azul

Himno: «Himno a la Alegría» de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven

Divisa: «Unida en la diversidad»

Moneda: Euro

Día de Europa: 9 de Mayo (Aniversario “Declaración Schuman”)

- **Robert Schuman**, Ministro francés de Asuntos Exteriores, pronunció la Declaración Schuman el 9 de mayo de 1950 (5 años más tarde de finalizar la II GM).
- Se proponía la creación de una **Comunidad Europea del Carbón y del Acero**, con la siguiente idea: si se ponía en común la producción del carbón y del acero la guerra entre Alemania y Francia (rivales históricos) no tendría lugar, porque se fusionarían los intereses económicos

NATURALEZA DE LA UE



NATURALEZA DE LA UE

La UE se rigió, en sus orígenes, por el **D° INTERNACIONAL**, creándose, sobre las mismas bases e instrumentos que las organizaciones internacionales



Se eligió la forma de un **TRATADO** como corpus normativo

LA UNIÓN EUROPEA

1. **NO es una entidad estatal:** si bien tiene una población y un territorio delimitados, no goza de soberanía como tal, sino que el origen y el alcance de sus poderes se hace a través de la cesión de soberanía que le transfieren y reconocen los EEMM
2. **NO es un estado federal:** puesto que no tiene una competencia general, sino parcial o sectorial
3. **NO es una organización internacional**, al estilo OTAN o similares porque en estas organizaciones los E° cooperan pero no ceden parte de su soberanía

1. **SÍ es un sujeto de D° Internacional:** puede ser destinatario de normas que atribuyen D°s y obligaciones internacionales. Desde el T° Lisboa, adquiere personalidad jurídica, por lo que goza de potestad para negociar y celebrar acuerdos internacionales en su propio nombre.
2. **SÍ es una organización (o unión) supranacional:** Esta es un tipo de unión política multinacional en la que los EEMM delegan el poder de negociación y decisión en una autoridad o institución concreta.

La UE se define como **organización supranacional con personalidad jurídica**, compuesta por 27 EEMM que le **atribuyen competencias** para alcanzar sus objetivos comunes.

ANTECEDENTES



ANTECEDENTES

I GM = 1914-1918
II GM = 1939-1945

1929

- Tras la I Guerra Mundial
- Richard Coudenhove-Kalergi funda la **Unión Panaeuropea**
- Objetivo: evitar conflicto intereuropeo + establecer Europa confederal

1923

- Aristide Briand, M^o francés de Asuntos Exteriores
- Propone crear una federación denominada **Unión Europea**
- Idea desarrollada en el Memorándum Briand (1930)
- El proyecto no despertó interés

- Tras la II Guerra Mundial Europa está exhausta y dividida
- Francia y Reino Unido firman el **Tratado de Dukerque**, para asistirse mutuamente en caso de resurgimiento militar Alemán
- En 1948, se firma **Tratado de Bruselas**, sumándose los países del Benelux (B,PB,L)
- A partir de 1954, se denomina **Unión Europea Occidental**

1947

ANTECEDENTES

1948

- **Plan Marshall:** aprovechar la fortaleza de la economía norteamericana que necesitaba de nuevos mercados.
- El plan permitió a los estados europeos poner en marcha la maquinaria de producción y exportación

1949

- Surgen nuevas corrientes europeístas: de incremento de cooperación sin cesión de soberanía y las que defienden una integración federal
- Se firman en 1949, los **Estatutos del Consejo de Europa** que fundamentalmente se limitaba a discutir asuntos de interés común

1950

- El **9 de mayo** de 1950, el M° de AAEE francés Robert Schuman realiza la Declaración Schuman.
- Propone situar la producción franco-alemana del carbón y del acero bajo una Alta Autoridad común, con el objetivo de lograr una verdadera integración económica.
- Este plan concluyó con ¿?
- Qué países se adhirieron ¿?
- Dando lugar a ¿?



**Tratado de París,
18 abr 1951**

**Alemania, Italia,
Francia, Bélgica,
Países Bajos,
Luxemburgo**

**CECA
Comunidad
Europea para el
Carbón y el
Acero**

TRATADOS ORIGINARIOS O CONSTITUTIVOS



*Políticas: agraria común, comercial común, común de transporte, Social

TRATADOS ORIGINARIOS O CONSTITUTIVOS



COMUNIDADES EUROPEAS	Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)	Comunidad Económica Europea (CEE)	Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o EURATOM)
TRATADO	Tratado de París, 18 abr 1951	Tratado de Roma, 25 mar 1957	
ENTRADA EN VIGOR	23 jul 1952 (vigencia 50 años)	1 ene 1958	
OBJETIVO	-Constitución a nivel europeo de un mercado del carbón y del acero -Cese enemistad franco-alemana -CECA → Personalidad Jurídica	-Mercado común (unión aduanera): libre circulación de mercancías, trabajadores, servicios y capitales. -PAC, PCC, PCT, PS*, Régimen de competencia	-Desarrollo de la energía nuclear
INSTITUCIONES	-ALTA AUTORIDAD -CONSEJO -ASAMBLEA PARLAMENTARIA -TRIB JUSTICIA + COMITÉ CONSULTIVO	-COMISIÓN -CONSEJO -ASAMBLEA PARLAMENTARIA -TRIB JUSTICIA + COMITÉ ECONOM y SOCIAL	-COMISIÓN -CONSEJO -ASAMBLEA PARLAMENTARIA -TRIB JUSTICIA + COMITÉ ECONOM y SOCIAL

**Cada una con su marco regulatorio. La CEEA con el Tratado de Roma. La UE con el TUE y el TFUE

CLASIFICACIÓN Y CRONOLOGÍA DE LOS TRATADOS



CLASIFICACIÓN TRATADOS

Tratados constitutivos de las comunidades europeas

- T. CECA
- T. CEE
- T. CEEA o EURATOM

Tratados modificativos (modificaciones autónomas)

- T. AUE
- T. MAASTRICHT
- T. AMSTERDAM
- T. NIZA
- T. LISBOA

Otros tratados modificativos

- Tratados que introducen modificaciones de distinto tipo:
 - Presupuestario
 - Institucional
 - Tratados de adhesión



*Firmado el 17 Luxemburgo y el 28 en La Haya

CRONOLOGÍA TRATADOS

TRATADO	Fecha del Tratado	Fecha de entrada en vigor
Tratado de París, constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)	18/04/1951	23/07/1952
Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE)	25/03/1957	01/01/1958
Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEa o EURATOM)	25/03/1957	01/01/1958
Acta Única Europea	17 y 28*/02/1986	01/07/1987
Tratado de Maastricht, o Tratado de la Unión Europea	07/02/1992	01/11/1993
Tratado de Ámsterdam	02/10/1997	01/05/1999
Tratado de Niza	26/02/2001	01/02/2003
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa	29/10/2004	non nata
Tratado de Lisboa	13/12/2007	01/12/2009

CRONOLOGÍA TRATADOS

UNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES	Fecha del Tratado	Fecha de entrada en vigor
Convenio de instituciones comunes	25/03/1957	01/01/1958 (Vigor TCEE y TCEEA)
Tratado de Fusión de Ejecutivos (Tratado de Bruselas)	08/04/1965	01/07/1967

TRATADOS PRESUPUESTARIOS	Fecha del Tratado	Fecha de entrada en vigor
Tratado de Luxemburgo	22/04/1970	01/01/1971
Tratado de Bruselas	22/07/1975	01/06/1977

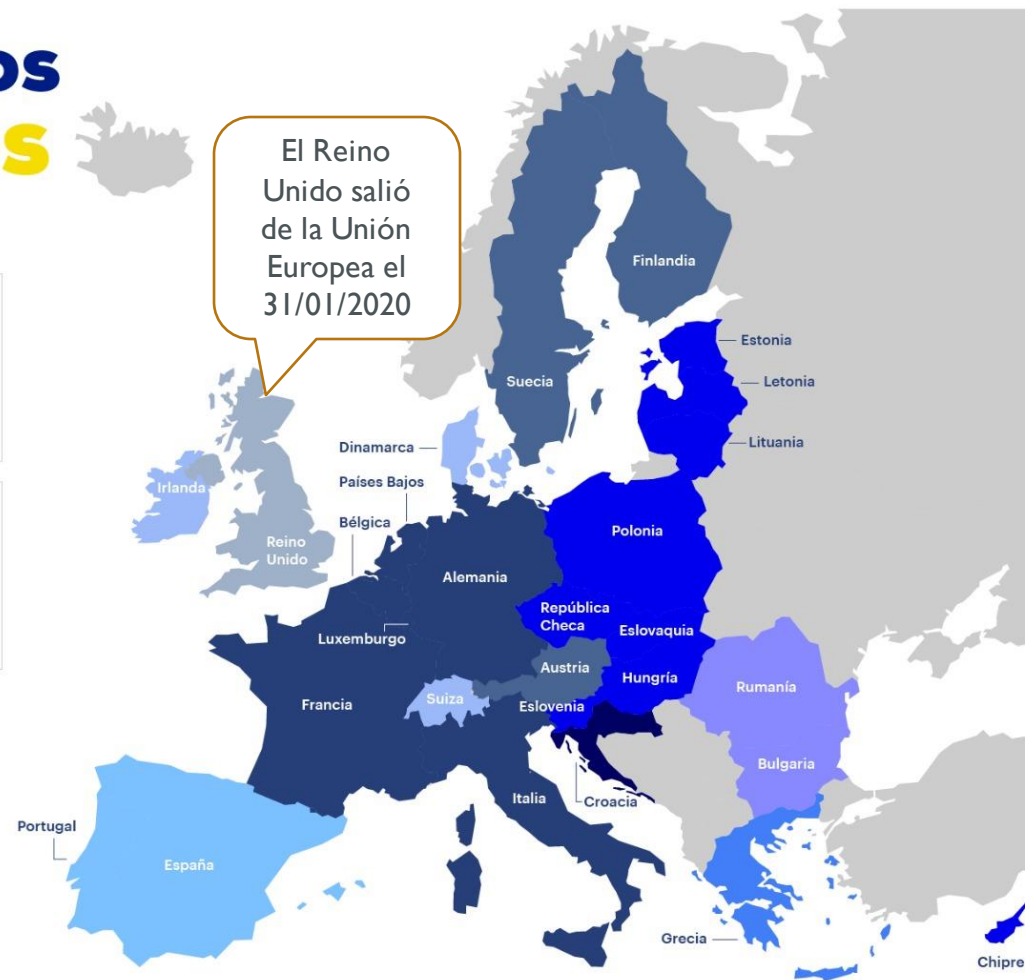
LOS MIEMBROS DE LA UE



Estados Miembros



- 1958:** Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos
- 1973:** Dinamarca, Irlanda, Reino Unido *
* abandonó la UE el 31 de enero de 2020
- 1981:** Grecia
- 1986:** España, Portugal
- 1995:** Austria, Finlandia, Suecia
- 2004:** Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia
- 2007:** Bulgaria, Rumanía
- 2013:** Croacia



MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

SECRETARÍA
DE ESTADO
PARA LA UNIÓN EUROPEA

TRATADOS DE ADHESIÓN

AMPLIACIONES	ESTADOS	EFFECTOS
Primera ampliación: Tratado de Bruselas de 22 de enero de 1972.	Dinamarca, Reino Unido e Irlanda.	01/01/1973
Segunda ampliación: Tratado de Atenas de 28 de mayo de 1979	Grecia	01/01/1981
Tercera ampliación: Tratado de Lisboa-Madrid de 12 de junio de 1985.	España y Portugal.	01/01/1986
Cuarta ampliación: Tratado de Corfú de 24 de junio de 1994	Suecia, Finlandia y Austria	01/01/1995
Quinta ampliación: Tratado de Atenas de 16 de abril de 2003	Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Chipre y Malta.	01/05/2004
Sexta ampliación: Tratado de Luxemburgo de 25 de abril de 2005	Bulgaria y Rumanía.	01/01/2007
Séptima ampliación: Tratado de Bruselas de 9 de diciembre de 2011	Croacia	01/07/2013

TOTAL N°
ACTUAL !?

27

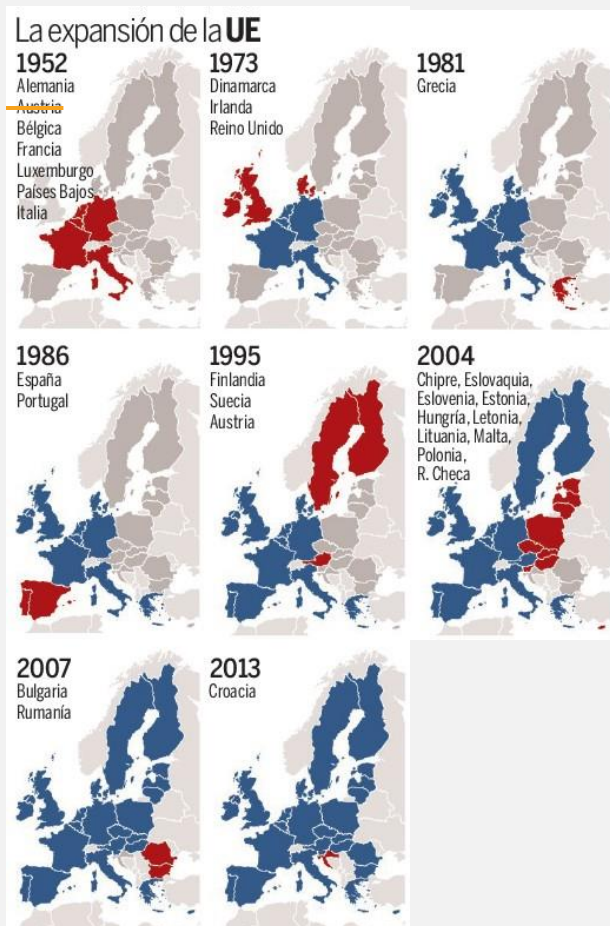
El 31 de enero de 2020, el Reino Unido abandonó la UE.

Cronología Brexit: <https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-uk-after-referendum/>

PAÍS	EEMM	ZONA €	SCHENGEN
<u>Alemania</u>	1958	1999	1995
<u>Austria</u>	1995	1999	1997
<u>Bélgica</u>	1958	1999	1995
<u>Bulgaria</u>	2007	-	-
<u>Chequia</u>	2004	-	2007
<u>Chipre</u>	2004	2008	-
<u>Croacia</u>	2013	2023	2023
<u>Dinamarca</u>	1973	Opt-out	2001
<u>Eslovaquia</u>	2004	2009	2007
<u>Eslovenia</u>	2004	2007	2007
<u>España</u>	1986	1999	1995
<u>Estonia</u>	2004	2011	2017
<u>Finlandia</u>	1995	1999	2001
<u>Francia</u>	1958	1999	1995

PAÍS	EEMM	ZONA €	SCHENGEN
<u>Grecia</u>	1981	2001	2000
<u>Hungría</u>	2004	-	2007
<u>Irlanda</u>	1973	1999	-
<u>Italia</u>	1958	1999	1997
<u>Letonia</u>	2004	2014	2007
<u>Lituania</u>	2004	2015	2007
<u>Luxemburgo</u>	1958	1999	1995
<u>Malta</u>	2004	2008	2007
<u>Países Bajos</u>	1958	1999	1995
<u>Polonia</u>	2004	-	2007
<u>Portugal</u>	1986	1999	1995
<u>Rumanía</u>	2007	-	-
<u>Suecia</u>	1995	-	2001

LOS MIEMBROS DE LA UE



- **Estados candidatos a la adhesión:**
 - Albania
 - Moldavia
 - Montenegro
 - Macedonia del Norte
 - Serbia
 - Turquía
 - Ucrania
- **Estados candidatos potenciales:** (son países que no han obtenido todavía la condición de candidatos):
 - Bosnia-Herzegovina
 - Georgia
 - Kosovo.
- **Islandia**, solicitó su adhesión en 2009, pero la retiró en 2015.
- Formar parte de la UE: ver art 49 TUE:
 - Ser Estado Europeo
 - y respetar valores democráticos art 2 TUE.
 - Además, se establecen los [criterios de Copenhague](#).

TRATADOS MODIFICATIVOS



MODIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL

UNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES	Fecha del Tratado	Fecha de entrada en vigor
Convenio de instituciones comunes	25/03/1957 ⓘ	01/01/1958 (Vigor TCEE y TCEEA)
Tratado de Fusión de Ejecutivos (Tratado de Bruselas)	08/04/1965	01/07/1967

Coincide con el T. de Roma

CECA

ALTA AUTORIDAD

CONSEJO

ASAMBLEA

TRIB. JUSTICIA

COMITÉ CONSULTIVO CECA

CEE

COMISIÓN

CONSEJO

ASAMBLEA

TRIB. JUSTICIA

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

CEEA

COMISIÓN

CONSEJO

ASAMBLEA

TRIB. JUSTICIA

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

Se unificaron con el Tratado de Fusión de Ejecutivos

El CIC unificó estas instituciones (no llegaron a funcionar por triplicado de forma simultánea), al mismo tiempo que se firmaba el Tratado de Roma

EVOLUCIÓN INSTITUCIONES

Acta Única Europea

COMISIÓN

CONSEJO

PARLAMENTO EUROPEO

TRIB. JUSTICIA

El AUE recoge el cambio de denominación de la Asamblea, que pasa a llamarse "Parlamento Europeo"

Tratado de Maastricht

COMISIÓN

CONSEJO

PARLAMENTO EUROPEO

TRIB. JUSTICIA



TRIB. CUENTAS

T. Maastricht eleva al Tribunal de Cuentas a "institución", pero el tribunal fue creado por el **Tratado de Bruselas** presupuestario firmado el 22/07/1975

Tratado de Lisboa

COMISIÓN

CONSEJO

PARLAMENTO EUROPEO

TRIB. JUSTICIA

TRIB. CUENTAS



CONSEJO EUROPEO



BCE

Desde 1961 se venían haciendo reuniones "informales" entre los jefes de Estado o de Gobierno. A partir de Lisboa, se institucionalizan estas reuniones

Fundado en 1998, es el sustituto del del Instituto Monetario Europeo

MODIFICACIONES DE TIPO PRESUPUESTARIO

TRATADOS PRESUPUESTARIOS	Fecha del Tratado	Fecha de entrada en vigor
Tratado de Luxemburgo	22/04/1970	01/01/1971
Tratado de Bruselas	22/07/1975	01/06/1977

T. de
LUXEMBURGO

Aumentar poderes
presupuestarios de
la Asamblea en
materia
presupuestaria

T. De
BRUSELAS

Ídem T. Luxemburgo.

Motivación: a partir del 1 de ene de
1971, el presupuesto comunitario se
empieza a financiar con recursos
propios de la Comunidad

Se crea el Tribunal de Cuentas
Europeo, como órgano fiscalizador

LOS PRIMEROS TRATADOS

T. CECA (Paris)

Firma 18/04/1951
Entrada en vigor 23/07/1952

TCEE (Roma)

Firma 25/03/1957
Entrada en vigor 01/01/1958

EURATOM (Roma)

Firma 25/03/1957
Entrada en vigor 01/01/1958

- La **creación de la CECA** pretendía ser una primera etapa en la vía que conduciría a una «federación europea». El mercado común del carbón y del acero debía permitir experimentar una **fórmula** que pudiera extenderse progresivamente a otros ámbitos económicos
- El **objetivo de la Comunidad Económica Europea** era establecer un mercado común basado en las cuatro **libertades de circulación** de mercancías, personas, capitales y servicios a lo largo de un periodo transitorio. Entre sus disposiciones se incluían
 - la supresión de los derechos de aduana entre los Estados miembros;
 - el establecimiento de un arancel aduanero exterior común;
 - la instauración de políticas comunes en materia agrícola, de transportes y comercial
 - la creación de un Fondo Social Europeo;
 - la constitución de un Banco Europeo de Inversiones;
 - el desarrollo de unas relaciones más estrechas entre los Estados miembros.
- El **objetivo de Euratom** era coordinar el suministro de materiales fisionables y los programas de investigación ya iniciados por los distintos Estados o que estos se disponían a lanzar con miras a la utilización pacífica de la **energía nuclear**.

T° firmado en dos fechas:

- El 17 de febrero de 1986, procedieron a la firma del AUE nueve Estados miembros (**Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido**), a los que siguieron, el 28 de febrero de 1986, **Dinamarca** (tras celebrar un referéndum), **Italia y Grecia**

TRATADOS MODIFICATIVOS ACTA ÚNICA EUROPEA

ACTA ÚNICA EUROPEA

FIRMA: 17 (Luxemburgo, 9 EEMM) y 28 (La Haya 3 EEMM) de febrero de 1986

ENTRADA EN VIGOR:
1 de julio de 1987

- Culminación del **mercado interior** antes del 31/12/1992 (Objetivo 92).
- Nuevas **políticas**: Cohesión Económica y Social, Medio Ambiente e Investigación y Desarrollo.
- Fortalecimiento del papel del P.EU mediante 2 nuevos procedimientos decisorios: **Dictamen Conforme** (implica que el Consejo debe obtener la aprobación del P.EU para que se tomen ciertas decisiones de primera importancia: adhesión de nuevos miembros, ciertos acuerdos internacionales etc) y **procedimiento de Cooperación** (junto con el Consejo, permitió al P.EU ser colegislador con ciertas limitaciones).
- La Asamblea Parlamentaria en este tratado pasa a denominarse **Parlamento Europeo**.
- Se consagra la existencia del **Consejo Europeo**.
- Recoge un procedimiento reglado para proceder a crear un Tribunal de Primera Instancia (actual Tribunal General) dentro del Tribunal de Justicia. Finalmente, dicho TPI se crea mediante una Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988.
- Incluye una serie de disposiciones relativas a la Cooperación Política Europea (CPE), antecedente de la PESC (Política Exterior y Seguridad Común).



El AUE define el **“mercado interior”** como un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, estará garantizada

TRATADOS MODIFICATIVOS

TRATADO DE MAASTRICHT O DE LA UE

TDO. DE MAASTRICHT
o TDO. DE LA UE (TUE)

FIRMA: 7 de feb de 1992

ENTRADA EN VIGOR:
1 de nov de 1993

Ojo, el TUE crea la UE como concepto, pero no será hasta el T. de Lisboa que tenga personalidad jurídica

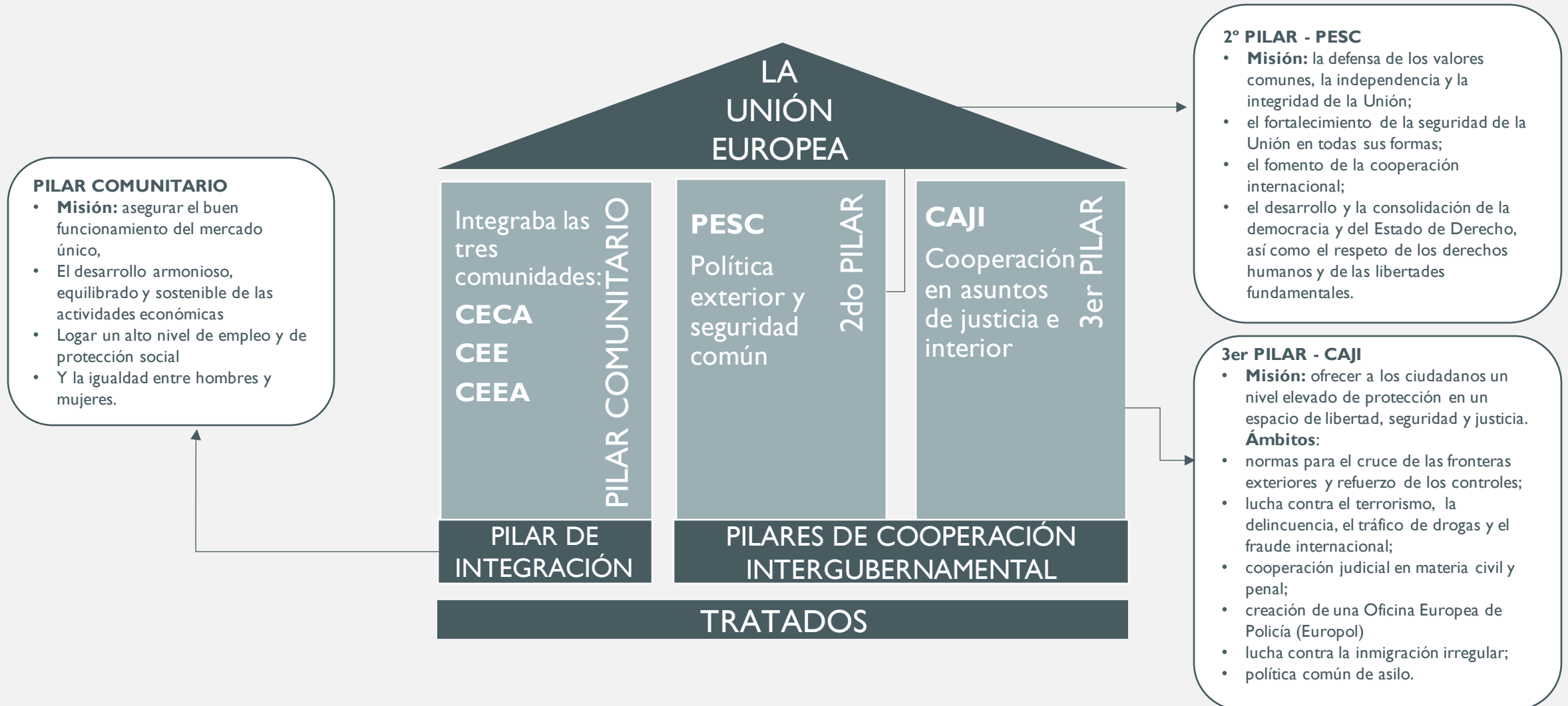


- Crea la UE: estructura **Templo Griego** basada en 3 pilares: CCEE, PESG, CAJL.
- Cambia el nombre de la **CEE** que pasa a denominarse Comunidad Europea
- Establece un calendario para la consecución de la Unión Económica y Monetaria (**UEM**) con el objetivo de alcanzar en un futuro la moneda única.



- Consagra los **principios de Ciudadanía y Subsidiariedad**.
- Incorpora las siguientes **políticas**: Sanidad, Defensor del consumidor, Industria, Redes Transeuropeas, Cooperación al Desarrollo, Educación y Cultura.
- Crea el **Defensor del Pueblo**, el Comité de Regiones y el Procedimiento de Codecisión.
- Eleva al carácter de **institución al Tribunal de Cuentas**.
- Prevé una disposición que habilita la creación del Fondo de Cohesión. Creado finalmente por el Reglamento 1164/1994, de 16 de mayo.

TRATADOS MODIFICATIVOS TRATADO DE MAASTRICHT O DE LA UE



TRATADOS MODIFICATIVOS

TRATADO DE ÁMSTERDAM

TRATADO DE ÁMSTERDAM	FIRMA: 2 de oct de 1997	ENTRADA EN VIGOR: 1 de may de 1999
○ Comunitariza (es decir, pasar a formar parte de la política comunitaria) parte del Tercer Pilar: la CAJI pasa a denominarse CPJP (Cooperación Policial y Judicial en materia Penal) en determinados ámbitos (asilo, la inmigración, el cruce de las fronteras exteriores, la lucha contra el fraude, la cooperación aduanera y la cooperación judicial en materia civil, etc.). ○ Estableció un mecanismo de coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros ○ Incorpora al marco del TUE el Acervo Schengen (su objetivo era eliminar controles en fronteras interiores y establecer un régimen de libre circulación para los países signatarios) ○ Crea el Alto Representante de la PESC. ○ Introduce dos mecanismos de flexibilización del sistema de toma de decisiones del Segundo Pilar (PESC): Abstención Constructiva o Positiva (abstenerse de votar a favor/en contra de una acción en particular sin por ello bloquearla) y adoptar por mayoría cualificada algunas decisiones. ○ Incorpora la Política de Empleo y la de Visados. ○ Establece un procedimiento para constatar la existencia de una violación grave de los principios (ahora valores del art.2 TUE) de la UE por parte de un Estado miembro (art 7 TUE). ○ Crea las Cooperaciones Reforzadas pero solo en determinadas materias		

TRATADOS MODIFICATIVOS

TRATADO DE NIZA

TRATADO DE NIZA

FIRMA: 26 de feb de 2001

ENTRADA EN VIGOR:
1 de feb de 2003

- Extiende la posibilidad de adoptar **Cooperaciones Reforzadas** en materia PESC
- Se añadió un apartado al artículo 7 del TUE (**Alerta Temprana**): para constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave de los principios (ahora valores del art.2 TUE) de la UE por parte de un Estado miembro.
- Reformas institucionales de diverso tipo: nuevo reparto de escaños en el Parlamento Europeo, nueva composición de la Comisión (que a partir de ahora contará con un nacional de cada Estado miembro) y nueva definición de la mayoría cualificada en el Consejo.
- Reforma del sistema judicial, entre ellas:
 - Creación de una “Gran Sala” dentro del Tribunal de Justicia.
 - Se establece un procedimiento que permitirá la creación de Salas Jurisdiccionales (los actuales Tribunales Especializados).

TRATADOS MODIFICATIVOS CONSTITUCIÓN EUROPEA

CONSTITUCIÓN EUROPEA	FIRMA: 29 de oct de 2004	Non nata
○ La Constitución Europea pretendía sustituir el TCE y el TUE ○ Reconocía personalidad jurídica única a la UE ○ Integraba la Carta de D°s Fundamentales de la Unión en su articulado, dotándola de carácter jurídicamente vinculante ○ El Consejo Europeo y el Banco Central Europeo, pasaban a tener naturaleza de institución. ○ Este tratado fue firmado en Roma por los Jefes de Estado o de Gobierno de los 25, si bien requería ratificación de cada Estado conforme a sus normas constitucionales. ○ Finalmente, se abandonó el proceso de ratificación, cuando en 2005, 2 de los estados fundadores (Francia y Países Bajos), votaron “no” y otros 7 estados, aún no la habían sometido a ratificación. ○ Se convocó una Conferencia Intergubernamental, para trabajar en la elaboración de un nuevo tratado.		

TRATADOS MODIFICATIVOS TRATADO DE LISBOA (1/2)



TRATADO DE LISBOA

FIRMA: 13 de dic de 2007

ENTRADA EN VIGOR:
1 de dic de 2009

- **Elimina** la estructura de los 3 pilares de la UE: La UE sustituye a la CE y el TCE pasa a denominarse TFUE.
- El **TUE**, por su parte, conservará su denominación.
 - TUE (regula aspectos más relevantes UE) ≠ TFUE (concreta funcionamiento UE)
- Dota de **personalidad** jurídica a la UE, lo que permite, por ejemplo adoptar acuerdos internacionales.
- Reconoce el **carácter vinculante** de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
- **Prevé** la Adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
- Incorpora las **políticas** de Energía, Turismo, Protección Civil y Cooperación Administrativa.
- Aumenta el número de **instituciones**: eleva al carácter de institución al Consejo Europeo y al BCE.
- Incluye procedimiento de **retirada de la Unión** (art. 50 del TUE).

Art. I TUE: La Unión se fundamenta en el presente Tratado y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo denominados «los Tratados»). Ambos Tratados tienen el mismo valor jurídico. La Unión sustituirá y sucederá a la Comunidad Europea.

TRATADOS MODIFICATIVOS

TRATADO DE LISBOA (2/2)



TRATADO DE LISBOA

FIRMA: 13 de dic de 2007

ENTRADA EN VIGOR:
1 de dic de 2009

- Crea la Presidencia estable del Consejo Europeo con una duración de 2 años y ½ renovables 1 vez.
- Crea el **Alto Representante** de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (sustituye al alto representante para la PESC).
- Establece una nueva definición de la **mayoría cualificada** (se requiere que voten a favor al menos 55% de los EEMM que representen al menos al 65% sustituyendo al voto ponderado) en el Consejo.
- Se establecen las bases de la **iniciativa ciudadana europea**.
- Refuerza el papel de los Parlamentos nacionales.
- Nueva **Clasificación de las Competencias** de la UE: Exclusivas, Compartidas, y de Apoyo, Coordinación o complemento.
- La firma tuvo lugar el 13 de diciembre de 2007 en el **Monasterio de los Jerónimos** frutos de la Conferencia Intergubernamental de 2007

Ojo, no confundir con el concepto de **ciudadanía** que se introdujo con el T. Maastricht

Se rescata el “**Compromiso de Ioannina**”: si en una decisión que va a ser tomada por mayoría cualificada existe casi una minoría de bloqueo, el Consejo deberá hacer todo lo posible por buscar un mayor consenso.

TRATADO DE LISBOA



VALORES Y D°S FUNDAMENTALES,
FINALIDADES Y OBJETIVOS,
CIUDADANÍA DE LA UE

VALORES Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN

Art 1 TUE FUNDAMENTO DE LA UNIÓN

- La Unión se fundamenta en el TUE y en el TFUE. Ambos tratados tienen el mismo valor jurídico. La Unión sustituirá y sucederá a la Comunidad Europea.

Art 2 TUE VALORES DE LA UNIÓN

- La UE se fundamenta en los valores de:
- Respeto de la dignidad humana
- Libertad
- Democracia
- Igualdad
- Estado de Derecho
- Respeto de los Derechos Humanos (incluidos los D°s de las minorías)

Estos valores son comunes a los EEMM en una sociedad caracterizada por:

- El pluralismo
- La NO discriminación
- La tolerancia
- La justicia
- La solidaridad
- Y la igualdad entre hombres y mujeres

Art 3 TUE OBJETIVOS DE LA UNIÓN

- Promover la Paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos
- Ofrecer un estado de libertad, seguridad y justicia
- Establecer un mercado interior
- Establecer una unión económica y monetaria cuya moneda es el €
- Contribuir a la paz, seguridad y desarrollo sostenible del planeta.

OBJETIVOS / FINALIDADES DE LA UE

ART 3 TUE

1. La Unión tiene como finalidad **promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos.**
2. La Unión ofrecerá a sus ciudadanos **un espacio de libertad, seguridad y justicia** sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia.
3. La Unión **establecerá un mercado interior.** Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico.
 - La Unión **combatirá la exclusión social** y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño.
 - La Unión **fomentará la cohesión económica, social y territorial** y la solidaridad entre los Estados miembros.
 - La Unión **respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística** y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo.
4. La Unión **establecerá una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro.**
5. En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la **paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta**, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
6. La Unión perseguirá sus **objetivos por los medios apropiados, de acuerdo con las competencias que se le atribuyen en los Tratados.**

VALORES Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN



Art 6 TUE DERECHOS FUNDAMENTALES

- Reconocimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE como **jurídicamente vinculante** (con excepciones para [“República Checa”](#), [Polonia](#) y [Reino Unido](#)).
- Los Derechos Fundamentales que garantizan el Convenio Europeo para la Protección de los Dchs Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales de los EEMM formarán parte del Dcho de la Unión como principios generales. Se **prevé** que la Unión se adhiera a dicho convenio.

Incorporado por el T. Niza



Art 7 TUE PROCEDIMIENTOS PROTECCIÓN VALORES DEL Art 2 TUE

- Proc. de ALERTA TEMPRANA  (art 7.1): El **Consejo**, por mayoría de 4/5 constatará un posible “riesgo” de violación.
- Constatación de una VIOLACIÓN GRAVE  de los valores (art 7.2 y .3): El **Consejo Europeo** por Unanimidad

Incorporado por el T. Ámsterdam

Art 8 TUE POLÍTICA DE VECINDAD

- La Unión podrá celebrar acuerdos con los países vecinos para establecer relaciones preferentes de buena vecindad.

VALORES DE LA UE

ART 2
TUE



La Unión se fundamenta en los valores de:

- ☐ Respeto de la dignidad humana
- ☐ Libertad
- ☐ Democracia
- ☐ Igualdad
- ☐ Estado de Derecho
- ☐ Respeto de los D^os humanos (incluidos los D^os de las minorías)



Estos valores son comunes a los EEMM en una Sociedad caracterizada por:

- ☐ El pluralismo
- ☐ La NO discriminación
- ☐ La tolerancia
- ☐ La justicia
- ☐ La solidaridad
- ☐ La igualdad entre mujeres y hombres

TUTELA DE LOS VALORES DE LA UE

PROCEDIMIENTO DE ALERTA TEMPRANA (T. NIZA)

A propuesta motivada de:

- Un 1/3 de EEMM
- o El PEU
- o La Comisión

El Consejo, por **mayoría de 4/5** y previa aprobación del PEU:

- Podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un EM de los valores del art 2.
- Antes de constatarlo, el Consejo, oirá al EM y podrá dirigirle recomendaciones.
- El Consejo, comprobará periódicamente si los motivos que le han llevado a la constatación, siguen existiendo.

VIOLACIÓN GRAVE Y PERSISTENTE (T. ÁMSTERDAM)

El Consejo Europeo por **unanimidad**

A propuesta de:

- Un 1/3 de EEMM
- o La Comisión

- Y previa aprobación del PEU, podrá constatar la existencia de una violación grave y persistente por parte de un EM de los valores del art 2, tras invitar al EM a que presente sus observaciones.
- Una vez constatado, el Consejo, por **mayoría cualificada**, podrá decidir que se suspendan ciertos D°s (ej D° a voto) derivados de los tratados al EM.
- Los tratados seguirán siendo vinculantes para ese EM
- Tb por **may. cualificada**, el Consejo podrá modificar/revocar las medidas impuestas.

PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS

Art 9 TUE CIUDADANÍA

- Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se **AÑADE** a la ciudadanía nacional SIN sustituirla.

Art 10 TUE PPCIO DE DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

- El funcionamiento de la UE se basa en la democracia representativa.
- Los ciudadanos están directamente representados en la Unión a través del **P.EU**
- Los EEMM están representados en el **Consejo Europeo** por su Jefe de Estado o de Gobierno y en el **Consejo** por sus Gobiernos.

Art 11 TUE PPCIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

- Un grupo de al menos **1 MILLÓN** de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un num significativo de EEMM, podrá tomar la iniciativa de invitar a la **Comisión** a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que los ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión

Art 12 TUE PARTICIPACIÓN DE LOS PARLAMENTOS NACIONALES

- Velarán porque se respete el principio de **subsidiariedad**
- Participarán en los procedimientos de revisión de Tratados
- Serán informados de las solicitudes de adhesión a la Unión



- El **Parlamento Europeo** → Representa a los ciudadanos
- El **Consejo Europeo** y el **Consejo** → Representan a los EEMM

INICIATIVA CIUDADANA VS PETICIÓN

	INICIATIVA CIUDADANA	PETICIÓN
Regulación	Art 11.4 TUE Art 24 TFUE Reglamentos (UE) n.º 211/2011 y n.º 2019/788; Art 222 y 230 del Reglamento interno P.EU	Art 20, 24 y 227 TFUE Art 44 Carta Dº Funda UE
Fundamento	“Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de EEMM (una cuarta parte de los EEMM según reglamento), podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados.” (art 11 TUE)	“Cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a presentar al Parlamento Europeo, individualmente o asociado con otros ciudadanos o personas, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión que le afecte directamente.” (art 227 TFUE)
¿A quién se dirige?	Se presentan ante la Comisión	Se dirigen al Parlamento Europeo
Peticionarios	Requieren un millón de firmas de <u>ciudadanos</u> de la UE de al menos una cuarta parte de los EEMM	Pueden ser presentadas por uno o varios peticionarios, no se exige nº mínimo de firmas Y pueden ser realizadas por toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un EM
Contenido	Las iniciativas ciudadanas proponen <i>nueva legislación</i> de la UE	Las peticiones se refieren a actividades que la UE ya realiza y no pueden implicar propuestas legislativas

Pero **no** la incluye
en su articulado
como pretendía la
Constitución
Europea

CARTA VS CONVENIO

CARTA DERECHOS FUNDAMENTALES UE

Art 6.1 TUE

La Unión reconoce la Carta con el
MISMO valor jurídico que los
tratados

La Carta proclamada el 7 dic 2000 en
Niza y adaptada el 12 dic 2007 en
Estrasburgo

Las disposiciones de la Carta **no**
ampliarán en modo alguno las
competencias de la Unión tal como
se definen en los Tratados

CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Art 6.2 TUE

Prevé que la Unión se adhiera al
Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las
Libertades fundamentales

Esta adhesión **no** modificará las
competencias de la Unión tal como
se definen en los Tratados

El Convenio Europeo de Derechos
Humanos, adoptado en **1950**, ha sido
ratificado por los 47 países miembros
del Consejo de Europa. Los **27**
Estados miembros de la UE son
Partes en el Convenio. **PERO** LA UE,
como entidad, **NO** está adherida

COMPARATIVA CARTA VS CONVENIO

TÍTULOS

1



Arts.1-5
Dignidad

- 1 Dignidad humana
- 2 Vida
- 3 Integridad de la persona
- 4 Tortura; trato inhumano o degradante
- 5 Esclavitud y trabajo forzado

2



Arts.6-19
Libertades

- 6 Libertad y seguridad
- 7 Vida privada y familiar
- 8 Datos personales
- 9 Contraer matrimonio y fundar una familia
- 10 Libertad de pensamiento, conciencia y religión
- 11 Expresión e información
- 12 Reunión y asociación
- 13 Artes y ciencias
- 14 Educación
- 15 Libertad profesional y derecho a trabajar
- 16 Libertad de empresa
- 17 Propiedad
- 18 Asilo
- 19 Deportación, expulsión o extradición

3



Arts.20-26
Igualdad

- 20 Igualdad ante la ley
- 21 No discriminación
- 22 Diversidad cultural, religiosa y lingüística
- 23 Igualdad entre hombres y mujeres
- 24 Menores
- 25 Personas mayores
- 26 Integración de las personas discapacitadas

4



Arts.27-38
Solidaridad

- 27 Derecho de los trabajadores a la información y la consulta
- 28 Negociación y acción colectiva
- 29 Acceso a los servicios de colocación
- 30 Despido injustificado
- 31 Condiciones de trabajo justas y equitativas
- 32 Prohibición del trabajo infantil; protección en el trabajo
- 33 Vida familiar y vida profesional
- 34 Seguridad social y ayuda social
- 35 Protección de la salud
- 36 Acceso a los servicios de interés económico
- 37 Protección del medio ambiente
- 38 Protección de los consumidores

5



Arts.39-46
Derechos de los ciudadanos

- 39 Derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo
- 40 Derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales
- 41 Derecho a una buena administración
- 42 Derecho de acceso a los documentos
- 43 El Defensor del Pueblo Europeo
- 44 Petición (Parlamento Europeo)
- 45 Circulación y residencia
- 46 Protección diplomática y consular

6



Arts.47-50
Justicia

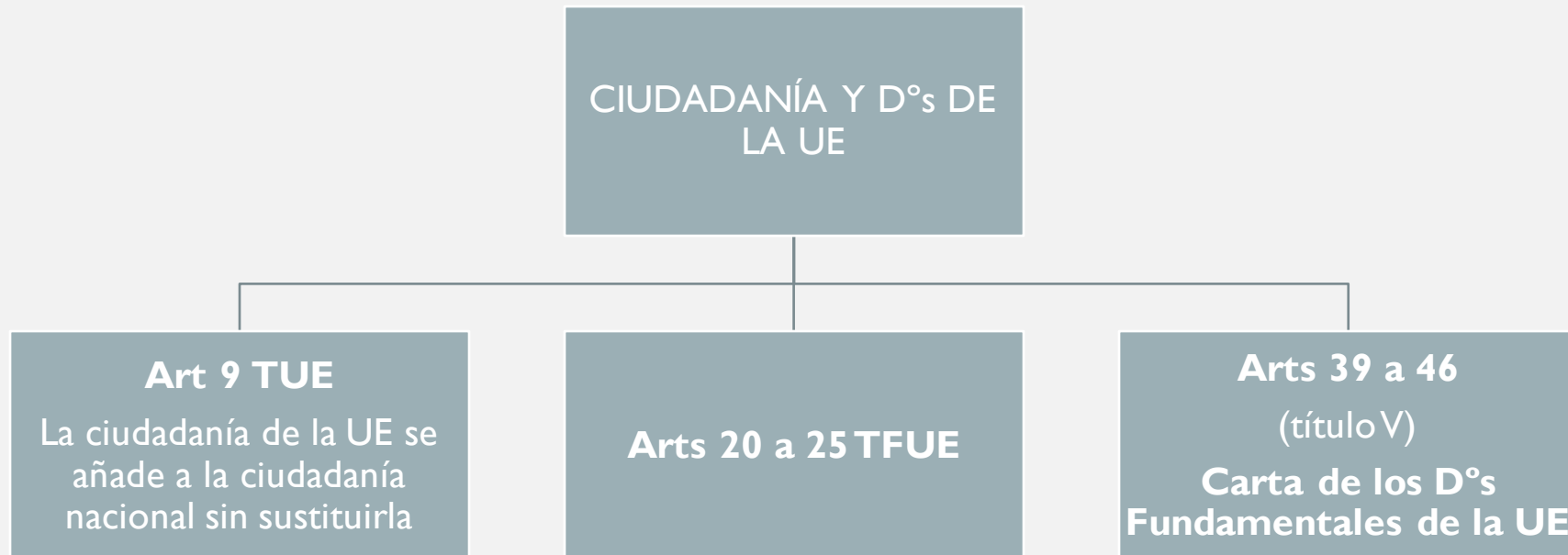
- 47 Tutela judicial efectiva y juicio imparcial
- 48 Presunción de inocencia; derechos de defensa
- 49 Legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas
- 50 Principio «non bis in idem»

7

Disposiciones de interpretación y aplicación

- Sin equivalente en el CEDH
- Más amplia que el CEDH
- Protección equivalente al CEDH
- Específica del contexto de la UE

CIUDADANÍA Y DERECHOS



CUIDADANÍA Y DERECHOS

ART 20 TFUE

1. **Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla.**
2. Los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y están sujetos a los deberes establecidos en los Tratados. Tienen, entre otras cosas, el derecho:
 - a) **de circular y residir libremente** en el territorio de los Estados miembros;
 - b) **de sufragio activo y pasivo** en las elecciones al **Parlamento Europeo** y en las **elecciones municipales** del Estado miembro en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado;
 - c) de acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la **protección de las autoridades** diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado;
 - d) de **formular peticiones al Parlamento Europeo, de recurrir al Defensor del Pueblo Europeo, así como de dirigirse a las instituciones** y a los órganos consultivos de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y de recibir una contestación en esa misma lengua. Estos derechos se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites definidos por los Tratados y por las medidas adoptadas en aplicación de éstos.

CUIDADANÍA Y DERECHOS

LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA

ART 21 TFUE

Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.

VS

ART 45 CARTA

1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
2. Podrá concederse libertad de circulación y de residencia, de conformidad con lo dispuesto en los Tratados, a los nacionales de **terceros países** que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro.

CUIDADANÍA Y DERECHOS

SUFRAGIO ACTIVO/PASIVO P.UE y ELECCIONES MUNICIPALES

ART 22 TFUE

Todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que NO sea nacional tendrá derecho a:

1. ser elector y elegible en las **elecciones municipales** del Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
2. a ser elector y elegible en las elecciones al **Parlamento Europeo** en el Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado

VS

ART 39 CARTA

1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al **Parlamento Europeo** en el Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
2. Los diputados del **Parlamento Europeo** serán elegidos **por sufragio universal libre, directo y secreto.**

ART 40 CARTA

Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de sufragio activo y pasivo en las **elecciones municipales** del Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

OJO != del art 68.1 CE: El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

!= del art 44 EBEP
La elección de las Juntas de Personal y Delegados de Personal, se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto

CUIDADANÍA Y DERECHOS

PROTECCIÓN DE AUTORIDADES DIPLOMÁTICAS

ART 23 TFUE

Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

VS

Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de este Estado.

ART 46 CARTA

CUIDADANÍA Y DERECHOS

INICIATIVA CIUDADANA/ Dº PETICIÓN/ DEF. PUEBLO / LENGUAS

ART 24 TFUE

El **P.UE** y el **Consejo** adoptarán mediante reglamentos, con arreglo al proc. legislativo ordinario, las disposiciones para la presentación de una **iniciativa ciudadana**, incluido el número mínimo de EEMM de los que han de proceder los ciudadanos que la presenten.

Todo ciudadano de la Unión tendrá el derecho de **petición** ante el **Parlamento Europeo**

VS

-

ART - CARTA

ART 44 CARTA

Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene el derecho de **petición** ante el **Parlamento Europeo**.

CUIDADANÍA Y DERECHOS

INICIATIVA CIUDADANA/ Dº PETICIÓN/ DEF. PUEBLO / LENGUAS

ART 24 TFUE

Todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse al Defensor del Pueblo

Todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u organismos contemplados en el presente artículo o en el artículo 13 del TUE en una de las lenguas mencionadas en el apartado 55.1 TUE [24 lenguas] y recibir una contestación en esa misma lengua.

VS

Todo ciudadano de la Unión y toda persona **física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro** tiene derecho a someter al **Defensor del Pueblo Europeo** los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales

ART 43 CARTA

Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua.

ART 41 CARTA

OJO El art 41 tiene más contenido interesante (ver siguiente)

CIUDADANÍA Y DERECHOS

Dº A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN

ART
-
TFUE

VS

1. Toda persona tiene Dº a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.
2. Este Dº incluye en particular:
 - Dº de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente
 - Dº de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial
 - La obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.
3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los **daños causados** por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.

ART
41
CARTA

CUIDADANÍA Y DERECHOS

Dº DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS

ART 15 TFUE

Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las **instituciones, órganos y organismos de la Unión**, cualquiera que sea su soporte, **con arreglo a determinados principios y condiciones**

VS

ART 42 CARTA

Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte.

COMPETENCIAS UE - EEMM

COMPETENCIAS UE - EEMM

ART 4 TUE

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, **toda competencia NO atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.**
2. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. **Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.**
3. Conforme al **principio de cooperación leal**, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados.

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión.

Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.

CLAÚSULA RESIDUAL DE
COMPETENCIA

RESPECTO POR
FUNCIONES ESENCIALES
DE LOS EEMM

PRINCIPIO DE
COOPERACIÓN LEAL

COMPETENCIAS UE - EEMM

ART 5
TUE

1. La **delimitación** de las competencias de la Unión se rige por el principio de **atribución**. El **ejercicio** de las competencias de la Unión se rige por los principios de **subsidiariedad** y **proporcionalidad**.

¡OJO TEST!

2. En virtud del **principio de atribución**, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.

PRINCIPIO DE
ATRIBUCIÓN

3. En virtud del **principio de subsidiariedad**, en los ámbitos que NO sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los **Parlamentos nacionales** velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado Protocolo.

4. En virtud del **principio de proporcionalidad**, el contenido y la forma de la acción de la Unión NO excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.

PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

COMPETENCIAS UE - EEMM

ART 12 TUE

Los Parlamentos nacionales contribuirán activamente al buen funcionamiento de la Unión, para lo cual:

- a) serán informados por las instituciones de la Unión y recibirán notificación de los proyectos de actos legislativos de la Unión de conformidad con el **Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea**;
- b) velarán por que se respete el principio de subsidiariedad de conformidad con los procedimientos establecidos en el **Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad**;
- c) participarán, en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia, en los mecanismos de evaluación de la aplicación de las políticas de la Unión en dicho espacio (...)
- d) participarán en los **procedimientos de revisión de los Tratados**, de conformidad con el artículo 48 del presente Tratado;
- e) **serán informados de las solicitudes de adhesión a la Unión**, de conformidad con el artículo 49 del presente Tratado;
- f) participarán en la cooperación interparlamentaria entre los Parlamentos nacionales y con el Parlamento Europeo, de conformidad con el Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea.

- Este protocolo pretende impulsar una mayor participación de los Parlamentos nacionales en las actividades de la UE, por ello:
 - Les serán transmitidos documentos de consulta de la Comisión
 - Se les hará partícipes de los modificaciones de los tratados
 - El Trib de Cuentas le remitirá su informe anual

- De acuerdo con este protocolo, los proyectos de actos legislativos (reglamentos, directivas, decisiones) de la UE se motivarán en relación con los principios de **subsidiariedad y de proporcionalidad**.
- Los proyectos de los actos legislativos de la UE se transmitirán, a los Parlamentos nacionales, que podrán emitir un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que el proyecto NO se ajusta al principio de subsidiariedad
- Si existe un n° significativo de Parlamentos nacionales que consideran que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad, el proyecto deberá volverse a estudiar (**procedimiento de alerta temprana**).

CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

COMPETENCIAS	UE	EEMM
EXCLUSIVAS	Sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes	Solo podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes <u>si son facultados</u> por la Unión o para <u>aplicar</u> actos de la Unión
COMPARTIDAS	Podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito	Podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. <u>Pero</u> solo si la UE no ha propuesto ya legislación al respecto o ha decidido que no lo va a hacer.
DE APOYO, COORDINACIÓN Y COMPETENCIA	Podrá llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los EEMM	Su competencia <u>NO</u> se verá sustituida por las acciones que pueda llevar acabo la UE

CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

- Art 4.1 TFUE La UE dispondrá de competencia compartida con los EEMM cuando los Tº le atribuyan una competencia que NO corresponda a los ámbitos mencionados en los arts 3 y 6

EXCLUSIVAS

(art 3 TFUE)

Lista cerrada

La **unión** aduanera;

El establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del **mercado interior**;

La política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el **euro**;

La **conservación** de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común;

La política **comercial** común.

COMPARTIDAS

(art 4.2 TFUE) Lista abierta

El mercado interior;

La política social;

La cohesión económica, social y territorial;

La agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos;

El medio ambiente;

La protección de los consumidores;

Los transportes;

Las redes transeuropeas;

La energía;

El espacio de libertad, seguridad y justicia;

Los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública.

La investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio;

La cooperación para el desarrollo y de ayuda humanitaria

APOYO, COORDINACIÓN, COMPLEMENTO

(art 6 TFUE) Lista cerrada

La protección y mejora de la salud humana;

La industria;

La cultura;

El turismo;

La educación, la formación profesional, la juventud y el deporte;

La protección civil;

La cooperación administrativa.

ADHESIÓN Y RETIRADA

ADHESIÓN - ART 49 TUE

¿Quién puede solicitar la adhesión?

- Cualquier Estado EUROPEO
- Que respete los valores del art 2 del TUE

¿A quién se informará de esta solicitud?

- Al [Parlamento Europeo](#)
- A los parlamentos nacionales

¿A quién dirigirá el candidato su solicitud?

- Al [Consejo](#), que se pronunciará por UNANIMIDAD tras consultar a la [Comisión](#) y previa aprobación del [Parlamento Europeo](#).
- Se tendrán en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el [Consejo Europeo](#) (Criterios de Copenhague)

Acuerdo y ratificación

- Las condiciones de admisión se acordarán entre los EEMM y el estado solicitante.
- Dicho acuerdo se ratificará por todos los Estados contratantes

CRITERIOS DE COPENHAGUE

Criterios de adhesión establecidos en Copenhague en 1993 por el Consejo Europeo y más tarde reforzados en Madrid en 1995, que todo Estado que desee formar parte de la Unión deben cumplir:



1. La existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías;



2. La existencia de una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la UE;



3. La capacidad para asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, incluida la capacidad para poner en práctica de manera eficaz las normas, estándares y políticas que forman el «acervo comunitario», y aceptar los objetivos de la unión política, económica y monetaria.

RETIRADA - ART 50 TUE

¿Quién puede retirarse?

- Cualquier EM conforme a sus normas constitucionales

¿A quién lo notificará y cómo se llevará a cabo?

- Al **Consejo Europeo**. A la luz de sus orientaciones, la Unión negociará un acuerdo de retirada, teniendo en cuenta sus relaciones futuras
- El **Consejo** celebrará el acuerdo en nombre de la Unión por **MAYORÍA CUALIFICADA** (art 16 TUE) previa aprobación del **Parlamento Europeo**.
- El EM que se retire, no participará en las deliberaciones ni decisiones que le afecten

¿Cuándo dejarán de aplicar los Tratados al estado que pretende retirarse?

- Cuando se disponga en el acuerdo de retirada
- En su defecto a los **dos años** desde la notificación al **Consejo Europeo**
- O según prórroga decidida por el **Consejo Europeo** por **UNANIMIDAD** y el estado

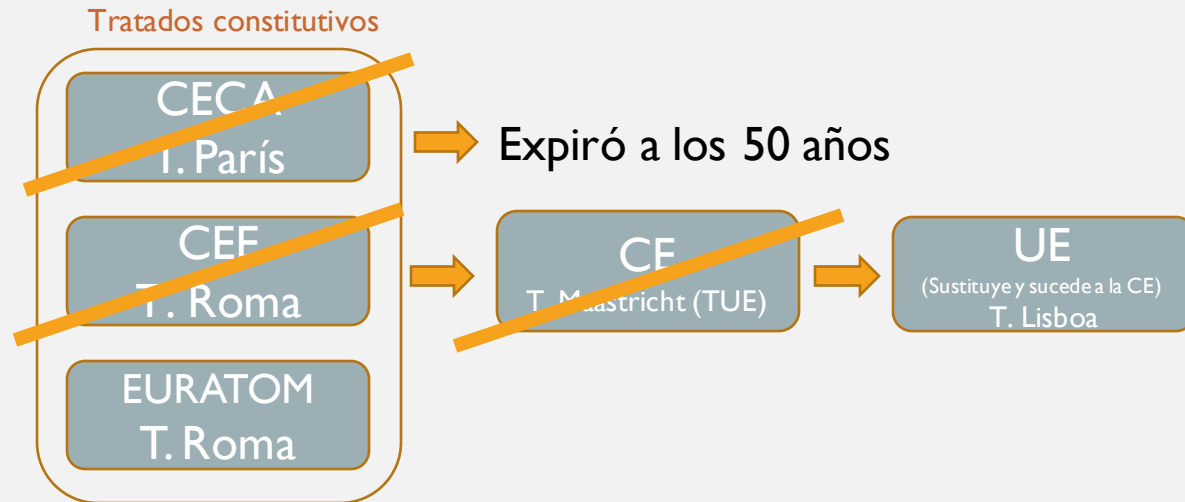
¿Qué ocurre si el estado retirado solicita nueva adhesión?

- Aplica el art 49 (vuelve a comenzar el proceso).

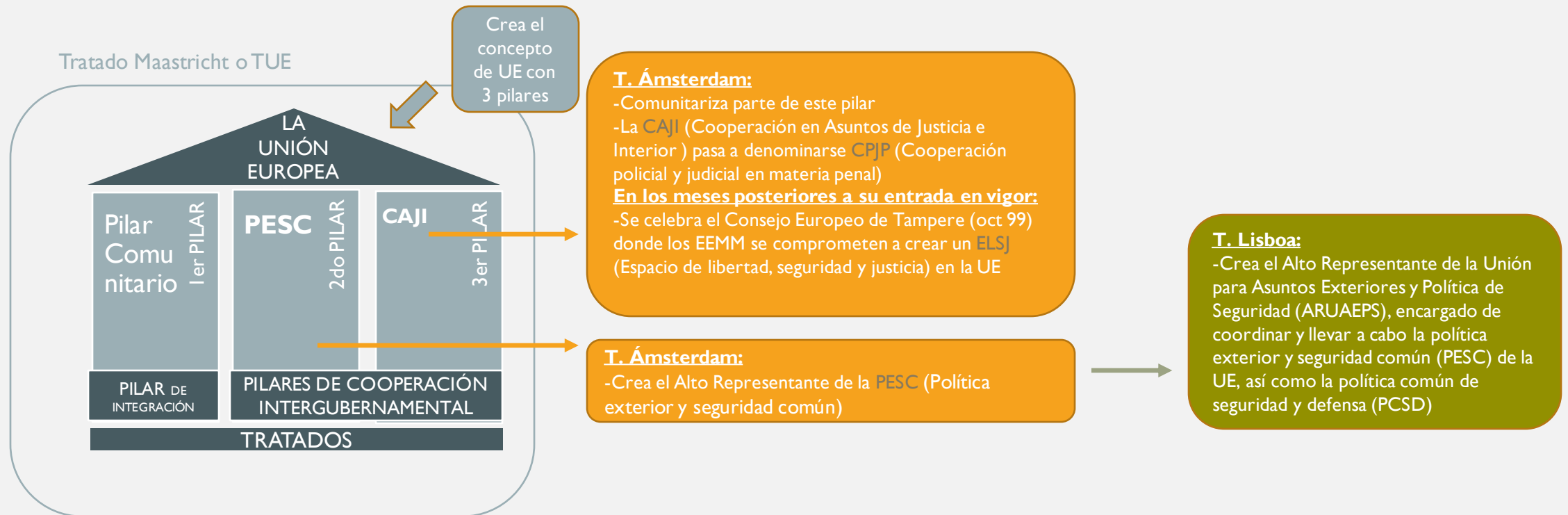
SÍNTESIS DE CAMBIOS



SÍNTESIS DE CAMBIOS



SÍNTESIS DE CAMBIOS



SÍNTESIS DE CAMBIOS

